

통 보

1. 제 목 : 객관적이고 공정한 승진제도 운영을 위한 세부 절차 보완 필요
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

인재경영실은 「업무분장세칙」 제8조에 따라 인사관리, 개인종합평가 및 임원 성과계약 이행실적평가 중 역량평가, 급여·후생, 임원추천 위원회 및 임원 인사 관련 업무 등을 수행하고 있으며, 직원의 승진, 징계, 그 밖의 인사에 관한 사항을 정한 「인사규정」의 소관부점이다.

나. 특별승진 계획 수립 시 인사위원회 심의·의결 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

기획재정부 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 “경영지침”이라 한다) 제21조 제2항에 따르면 공기업·준정부기관은 객관적이고 공정하게 승진 등에 대한 인사를 하여야 한다고 되어 있고

경영지침 제21조의2에 따르면 창의적인 업무개선, 대규모 예산절감 등 업무성과가 우수한 직원에 대해서는 경력기간이나 근무성적평정 등에도

불구하고 특별승진¹⁾을 실시한다고 되어 있고 인사위원회 등의 심의·의결을 거쳐 구체적인 승진인원과 요건 등이 포함된 특별승진 계획을 수립하고 이를 전 직원에게 공지하여야 한다고 되어 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 「인사규정」 제30조 제5항에서는 특별승진을 포함하여 승진 심사 방법 및 절차 등에 대하여 필요한 사항은 ‘사장’이 별도로 정한다고 되어있는데 인사운영의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 특별승진의 경우에는 ‘인사위원회’ 등의 심의·의결을 거치도록 정하고 있는 경영지침의 내용과 부합하지 않는 것으로 확인되었다.

다. 음주운전에 따른 승진제한기간 실효적 운영 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인사규정」 제44조 제12호에 따르면 「도로교통법」 제44조의 음주운전 위법행위를 한 직원은 징계대상으로 하고 있고, 이에 따른 징계양정 기준은 「인사규정」 제48조 제3호에 따른 [별표 6의6]에서 [표 11]과 같이 음주운전 유형에 따라 구분하여 정하고 있다.

[표 11] 음주운전 관련 위법행위자에 대한 징계양정 기준

음주운전 유형		처리기준
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우	정직·감봉
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상인 경우 또는 음주측정불응의 경우	정직
2회 이상 음주운전을 한 경우		면직·정직
3회 이상 음주운전을 한 경우		면직
“이하 생략”		

1) 단, 경영지침 제22조에 따른 승진제한 사유(징계처분요구 등)에 해당되지 않아야 함

또한, 「인사규정」 제47조에는 정직·감봉 등 징계 종류에 따른 승진 제한기간²⁾이 규정되어 있는데, 「인사규정」 제34조에 따르면 규정 제47조에 따른 승진제한기간이 경과되지 아니한 직원은 승진할 수 없도록 되어 있다.

따라서, 음주운전 위법행위를 한 직원에게 적용되는 승진제한기간이 실효성 있게 운영될 수 있도록 적정하게 점검·관리하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 음주운전 위법행위자에 대한 실효성 있는 승진제한기간 적용 여부 등 관련 내규 적정성을 점검한 결과

수사기관에서는 공공기관 임직원에 대해 직무와 관련된 사건만 소속기관에 통보하고 있고 음주운전 위법행위 등에 대한 수사사실에 대해서는 명시적인 근거가 없다는 사유로 이를 통보하지 않고 있었으며, 인재경영실에서도 직원의 음주운전에 대한 징계양정기준을 국가공무원 수준으로 강화³⁾하여 운영하고 있으나, 음주운전 여부를 점검하기 위한 구체적인 관리 방안을 마련하고 있지 않았다.

이에 따라, 직원이 음주운전 위법행위를 하더라도 인재경영실에서는 이를 알지 못하고 징계처분을 받지 않은 채 징계종료일 등으로부터 최대 18개월까지 승진을 불허하는 승진제한기간을 적용하지 못하고 해당 음주운전 직원을 승진 임용할 수 있는 위험성이 있었다.

2) 승진제한기간 : ①정직(정직기간 + 18개월), ②감봉(감봉기간 + 12개월), ③견책(6개월)

3) 2021. 6. 25. 「인사규정」 개정을 통해 공사 음주운전 징계양정기준을 「공무원 징계령 시행규칙」 [별표 1의4] 음주운전 징계기준의 내용과 일치화

따라서, 음주운전에 따른 승진제한기간을 실효성 있게 운영하기 위해 음주운전 적발 시 자진신고 의무를 부과 하거나 승진후보자 등을 대상으로 음주운전 위법행위 여부 확인을 위한 증빙서류(운전경력증명서⁴⁾)를 제출 받는 등 음주운전 위법 현황을 자체적으로 파악·관리 할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 인재경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 특별승진 계획 수립 관련 절차를 변경하고 음주운전 위법 유무를 확인하는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

인재경영실장은 특별승진 계획 수립 절차를 경영지침에 맞게 정비⁵⁾하고 직원의 음주운전 위법행위에 따른 승진제한기간을 실효성 있게 운영할 수 있도록 음주운전 사실을 자진신고 하도록 하거나 운전경력 증명서를 제출 받는 등의 관리 방안을 관련 내규에 마련하시기 바랍니다.(통보)

4) 「도로교통법 시행규칙」 제129조의2에 따라 운전경력을 증명하기 위한 목적으로 경찰서장이 발급하는 문서로서 운전자의 인적사항을 비롯하여 교통사고가 있었을 경우 사고일시와 발생지, 인적 피해사항, 그 밖에 교통법규 위반사항에 대한 발생일자와 위반 점수, 위반 법조항 등이 기재되어 있음

5) 감사 실시 후 해당사항을 반영하여 2021. 6. 25. 「인사규정」 개정 완료